

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ____ª VARA FEDERAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE [UF]

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE
TUTELA DE EVIDÊNCIA

[NOME COMPLETO DO(A) AUTOR(A)], nacionalidade, estado civil, profissão,
portador(a) do CPF nº [●] e do RG nº [●], residente e domiciliado(a) à [endereço
completo], por seu advogado (instrumento de mandato anexo), com escritório
profissional situado à [endereço completo], onde recebe notificações e intimações, vem,
respeitosamente, propor a presente

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE
TUTELA DE EVIDÊNCIA

em face da

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, instituição financeira pública federal, gestora
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com sede na [endereço da CEF],
pelas razões de fato e de direito a seguir articuladas:

I – DOS FATOS

O(a) autor(a) é titular de conta(s) vinculada(s) ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço – FGTS, na forma da Lei nº 8.036/90, em razão de seu vínculo empregatício
regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e vem regularmente realizando
depósitos na referida conta.

Conforme regra vigente até então, a correção do FGTS se dava pela aplicação de juros de
3% ao ano, acrescidos da Taxa Referencial (TR), conforme disposto no artigo 13 da Lei
nº 8.036/90, além da distribuição de parte dos lucros anuais.

Contudo, em julgamento recente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a
ADO nº 509 e o RE com Repercussão Geral (Tema 1.046), firmou o entendimento de
que:

“É inconstitucional a remuneração das contas vinculadas do FGTS que resulte em
correção inferior à inflação oficial (IPCA).”

Segundo a tese aprovada, nos anos em que a remuneração legal do FGTS (TR + 3% +
lucros) não alcançar o índice da inflação, caberá ao Conselho Curador do FGTS
estabelecer forma de compensação, de modo a garantir o reajuste mínimo pelo IPCA,
com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, a partir da publicação da ata do
julgamento.

II – DO DIREITO

A decisão do STF possui eficácia vinculante, nos termos do artigo 102, §2º, da Constituição Federal, e dos artigos 927, inciso I, e 1.036 e seguintes do CPC, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta.

O reconhecimento da necessidade de garantir ao trabalhador a reposição integral da perda inflacionária sobre os saldos do FGTS representa aplicação direta dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao trabalhador e da função social da propriedade.

Trata-se, pois, de direito líquido e certo do(a) autor(a) à adequada atualização monetária de seus saldos de FGTS, com efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do STF, sob pena de enriquecimento ilícito do ente gestor e ofensa aos fundamentos constitucionais da ordem social.

III – DO PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA

Nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC, a tutela de evidência é cabível quando a tese for firmada em julgamento de repercussão geral ou de controle concentrado de constitucionalidade.

No caso, há decisão do Plenário do STF, com eficácia vinculante e erga omnes, reconhecendo a inconstitucionalidade de remuneração inferior à inflação nos saldos do FGTS.

Requer-se, portanto, concessão de tutela de evidência, para que a CEF:

- Atualize os saldos vinculados ao FGTS do(a) autor(a), a partir da publicação da ata do julgamento, de forma a garantir, no mínimo, a recomposição pelo IPCA, conforme parâmetros definidos pelo Conselho Curador do FGTS.

IV – DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer:

1. A concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, para determinar que a CEF aplique índice de correção monetária que garanta, no mínimo, a reposição do IPCA aos saldos do FGTS do(a) autor(a), nos anos em que a remuneração legal não atingi-lo;
2. A citação da Caixa Econômica Federal para, querendo, apresentar resposta;
3. Ao final, a procedência do pedido, para:

- a) Reconhecer o direito do(a) autor(a) à correção de seu FGTS pela inflação oficial (IPCA), nos termos do julgamento do STF;
- b) Determinar à CEF a obrigação de atualizar os saldos vinculados da conta de FGTS do(a) autor(a) nos exercícios posteriores à publicação da ata do julgamento, suplementando o índice quando a fórmula legal não atingir o IPCA;
- c) Condenar a ré ao pagamento das diferenças de correção monetária não aplicadas, acrescidas de juros legais e correção monetária;

4. A condenação da ré nas custas processuais e honorários advocatícios, conforme o artigo 85 do CPC.

Protesta-se por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova documental e pericial contábil, se necessário.

Dá-se à causa o valor de R\$ [●].

Termos em que,
Pede deferimento.

[Local], [Data].

[Nome do advogado]
OAB/[UF] [número]